



Resolución Directoral N° 000018172026

Tocache, 12 JUN. 2026

VISTO, el Memorando N° 0616-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 04 de junio de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 0159-2016-0-2209-JM-CI-01; a favor de **SALOME ESTEBAN CHAVEZ**, identificado con DNI N° 22708670, y demás documentos adjuntos, con un total de ciento sesenta (160) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el artículo 48 de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modificado por la Ley N° 25212, reconoce a los docentes el derecho a percibir una bonificación especial mensual equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra por preparación de clases y evaluación; el artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM define los conceptos salariales de Remuneración Total Permanente y Remuneración Total para los trabajadores del Estado peruano.

Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° 0159-2016-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 24 de fecha 01 de abril del 2024, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, se resuelve declarar FUNDADA la demanda interpuesta por el demandante; **SALOME ESTEBAN CHAVEZ**, contra la Unidad de Gestión Educativa local de Tocache y otros, ORDENO que la entidad demandada UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE, emita nueva resolución administrativa, DISPONIENDO el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, desde el 21 de mayo de 1990 [fecha en que entró en vigencia la Ley N° Ley N° 25212] hasta 25 de noviembre del 2012 [fecha en que se publicó Ley N° 29944 – “Ley de Reforma Magisterial”], en aplicación de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 – como profesor nombrado [en dicho periodo] – actualmente cesante, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. y la resolución N° 27 de fecha 27 de agosto del 2024, emitida ante la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en la resolución N° 24 de fecha 01 de abril del 2024, en los extremos que se



Resolución Directoral N° 00001817 2026

declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el pago de **reintegro** por concepto de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneraciones total o íntegra, DECLÁRESE NULAS la Resolución Ficta Denegatoria y la Resolución Directoral Regional N° 1380-2016-GRSM/DRE. ORDENO que la entidad demandada UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE, emita nueva resolución administrativa, DISPONIENDO el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, desde el **21 de mayo de 1990 hasta 25 de noviembre del 2012**, en aplicación de la Ley N°24029, modificada por la Ley N°25212, como profesora nombrada en dicho periodo, actualmente cesante, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. Con Resolución Número **VENTIOCHO (28)** de fecha 26 de junio del 2025, la Corte Superior de Justicia de San Martín – Juzgado Civil Sede Tocache **REQUIERE** que se cumpla con lo ejecutoriado emitiendo nueva resolución administrativa y cumplimiento del acto administrativo del periodo comprendido desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012.



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **0333-2026-GRSM/DRE** de fecha 29 de enero del 2026, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° **00159-2016-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **SALOME ESTEBAN CHAVEZ**, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, desde el 21 de mayo de 1990 hasta 25 de noviembre del 2012, en aplicación de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, como profesor nombrado en dicho periodo actualmente cesante, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. Sin costas ni costos; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 24 de fecha 01 de abril de 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 28 de fecha 26 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme al establecido en la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 27 de fecha 27 de agosto del 2024.

Que, Con Oficio N° 1048-2026-PGE-GRSM/PPR-YMGY de fecha 2 de marzo del 2026, la Procuraduría Regional solicita cumplir con el mandato judicial.



Resolución Directoral N° 000018172026

Que, con Nota informativa N° 00030-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 28 de abril 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 0159-2016-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.



Que, precisando el cumplimiento del mandato judicial contenido en la Resolución N° VENTIOCHO (28) de fecha 26 de junio del 2025 la Corte Superior de Justicia de San Martín – Juzgado Civil Sede Tocache REQUIERE que se cumpla con lo ejecutoriado emitiendo nueva resolución administrativa y cumplimiento del acto administrativo del periodo comprendido desde el **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° 043-2026- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 25 de mayo 2025, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Setenta y tres mil trescientos setenta y ocho Con 62/100 Soles (S/ 73,378.62)**, e interés legal el monto de **Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos con 92/100 soles (S/ 44,432.92)**, asciendo un total de **Ciento diecisiete mil ochocientos once con 53/100 soles (S/ 117,811.53)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de mayo 1990, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Es preciso indicar referente a la resolución N° 24 del 01 de abril del 2024, en el considerando **DECIMO QUINTO**, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242° y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920,



Resolución Directoral N° 000018172026

pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 043-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 25 de mayo del 2026,



De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513** — del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante **SALOME ESTEBAN CHAVEZ,** identificado con DNI N° 22708670, recaídos en el expediente judicial N° 0159-2016-0-2209-JM-CI-01, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, **desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre 2012** en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — como profesor cesante. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales, monto de los devengados la suma de **Setenta y tres mil trescientos setenta y ocho con 62/100 Soles (S/**



Resolución Directoral N° 000018172026

73,378.62), e interés legal el monto de Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos con 92/100 soles (S/ 44,432.92), asciendo un total de Ciento diecisiete mil ochocientos once con 53/100 soles (S/ 117,811.53), siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 24 de fecha 01 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 28 de fecha 26 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
SALOME ESTEBAN CHAVEZ	0333-2026-GRSM/DRE - 29-01-2026	0159-2016-0-2209-JM-CI-01	desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 73,378.62	S/ 44,432.92	S/ 117,811.53



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

71810000 -

